ALGEMENE VOORWAARDEN – OPTIVAIZE B.V.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en diensten van Optivaize B.V.
2. Afwijkingen zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Diensten

1. Optivaize levert AI-gerelateerde diensten, automatiseringsoplossingen, marketingdiensten en strategisch advies.
2. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
3. Optivaize geeft geen garanties met betrekking tot specifieke commerciële resultaten, omzetgroei, rankingposities of andere prestatie-indicatoren.
4. AI-systemen kunnen variabele output genereren; opdrachtgever erkent dat resultaten kunnen fluctueren.

Artikel 3 – Offertes en Overeenkomsten

1. Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
2. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging of betaling van de eerste factuur.

Artikel 4 – Prijzen en Betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
3. Retainers worden maandelijks vooruit gefactureerd.
4. Optivaize verlangt een aanbetaling van 50% van de overeengekomen opdrachtsom, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Werkzaamheden vangen pas aan na ontvangst van de aanbetaling.
5. Bij niet-tijdige betaling is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is een contractuele rente verschuldigd van 5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.
6. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn alle openstaande vorderingen van Optivaize op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – Looptijd en Opzegging

1. Retainer-overeenkomsten worden aangegaan voor een minimale duur van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.
2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van één maand.
3. Bij voortijdige beëindiging blijft opdrachtgever verplicht tot betaling van reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van Optivaize is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever in de drie maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft betaald.
2. Optivaize is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of reputatieschade.
3. Optivaize is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door opdrachtgever.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor eigen bedrijfsvoering en commerciële beslissingen.

Artikel 7 – Intellectueel Eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde tools, software, AI-systemen, modellen en methodologieën blijven bij Optivaize.
2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst.
3. Optivaize behoudt het recht om generieke componenten, frameworks en kennis te hergebruiken voor andere klanten.
4. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan systemen of onderdelen daarvan te kopiëren of te verspreiden.

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

Artikel 9 – Overmacht

Optivaize is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming als gevolg van overmacht, waaronder storingen bij externe platformen, API-leveranciers of internetdiensten.

Artikel 10 – Privacy

Indien Optivaize persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit conform de geldende privacywetgeving (AVG). Indien vereist wordt een aparte verwerkersovereenkomst gesloten.

Artikel 11 – Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Optivaize is gevestigd.